

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3232/2531

อัยการ กรมอัยการ
นาย ธรรมบุญ หรือ ยอร์ช ลับ บัว งาม
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 72

ก่อนเกิดเหตุ ก. และบุตรกับจำเลยทั้งสองทะเลาะวิวาทและชกต่อยทำร้ายร่างกายกันอันเป็นการสมัครใจวิวาท แล้ว ก.ใช้ปืนไล่ยิงจำเลยที่ 1 แต่ไม่ถูก ซึ่งเป็นเหตุที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน จำเลยทั้งสองกลับบ้านเอาปืนไปยิงเข้าไปในร้านของก. ถูกว. ได้รับบาดเจ็บ จำเลยทั้งสองจะอ้างว่าถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทำไปโดยบันดาลโทสะหาได้ไม่

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงนายгимเซียและนางวัฒนาคนละหลายนัดโดยเจตนาฆ่า กระสุนปืนถูกนางวัฒนา ที่ขาซ้ายซึ่งไม่ใช่อวัยวะสำคัญ ผู้เสียหายจึงไม่ถึงแก่ความตายสมดังเจตนาของจำเลยทั้งสอง ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371, 288, 80, 83, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ จำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธ จำเลยที่ 2 ให้การรับว่า กระทำไปเพราะบันดาลโทสะ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามฟ้องวางโทษจำคุกรวม 11 ปี 2

เดือน ยกฟ้องจำเลยที่ 2 โจทก์และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามฟ้องด้วย แต่วางโทษจำคุกรวม 11 ปี จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัย ข้อหาที่มีอาชุยนัยว่า ต้องห้ามฎีกาข้อเท็จจริงส่วนข้อหาพยายามฆ่า ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยทั้งสองกระทำผิด ยืนตามศาลอุทธรณ์ สำหรับประเด็นเรื่องบันดาลโทสะ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า"มีปัญหาวินิจฉัยต่อไปว่า จำเลยทั้งสองกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยนำเสนอสืบรับกันฟังได้ว่าก่อนเกิดเหตุนายกิมเซียและบุตรกับจำเลยทั้งสองได้ทะเลาะวิวาทและชกต่อยทำร้ายร่างกายกันเป็นการสมัครใจวิวาท ส่วนที่ต่อสู้นายกิมเซียได้ใช้ปืนยิงจำเลย ไม่ว่าจะฟังได้หรือไม่ก็ตามก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน เช่นนี้ จำเลยทั้งสองจะอ้างว่าถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทำไปโดยบันดาลโทสะหาได้ไม่ ฎีกาจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น แต่เห็นว่าจำเลยที่ 2 ให้การต่อพนักงานสอบสวนและเบิกความต่อศาลเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาสมควรลดโทษให้จำเลยที่ 2 ด้วย"

พิพากษาแก้ ลดโทษให้จำเลยที่ 2 หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 7 ปี 4 เดือน

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
